

YAZALY BIN YAHYA
lwn
WAN NUR SUHAILA BINTI WAN ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Aidi Bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel)]

Pada : 5hb Mac 2018

Kes Rayuan No. 10000-099-0033-2017

Peguam Perayu:

Tuan Haji Juraish Bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah & Associates

Peguam Responden: Puan Ainon Binti A. Rahman dari Tetuan Abdullah Maznah & Jefri

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui kes Permohonan No. 10200-099-0672-2016 untuk mendapatkan perintah Perlanjutan Tempoh Masa Memfailkan Semakan terhadap kes Mal No. 10006-054-0307-2015, 10006-054-

0307-2015 dan 10006-054-0547-2015 berdasarkan seksyen 238 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 pada 14hb November 2016.

[2] Perayu dan Responden telah bernikah pada 21hb Disember 1994 di United Kingdom dan telah membuat pengesahan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Selangor melalui tiga (3) lafaz talak yang berasingan.

[3] Ketiga-tiga lafaz talak tersebut telah disabitkan sah oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Selangor melalui kes Saman No. 10006-054-0307-2015, 10006-054-0307-2015 dan 10006-054-0547-2015.

[4] Perayu kemudiannya tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Selangor yang diberikan melalui kes Saman No. 10006-054-0307-2015 bertarikh 25hb Mei 2015. Perayu berpendapat keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang tersebut adalah bercanggah dengan hukum Syarak dan bercadang untuk membuat Semakan kes ke Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

[5] Perayu telah gagal memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh 30 hari dari tarikh

penghakiman kes Saman No. 10006-054-0307-2015 diberikan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang.

[6] Perayu telah memfailkan permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bagi mendapatkan kebenaran memfailkan semakan diluar tempoh pada 14hb November 2016. Dalam menyokong permohonan tersebut, pihak Perayu telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 14hb November 2016 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Pemohon telah gagal memfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam tempoh 30 hari selepas keputusan diberikan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Selangor. Kelewatan yang berlaku adalah lebih dari setahun;
- (ii) Alasan Pemohon berkeberangkalian untuk Pemohon akan Berjaya dalam permohonan semakan kerana perintah Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang dalam kes Saman No. 10006-054-0307-2015 bertarikh 25hb Mei 2015 adalah bercanggah dengan hukum Syarak;
- (iii) Pemohon adalah orang awam yang tidak mengetahui tempoh masa memfailkan semakan adalah dalam tempoh masa 30 hari dari tarikh penghakiman. Ketika prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Pemohon tidak diwakili Peguam Syarie;

(iv) Pemohon tidak mengetahui bahawa perintah kes Saman No. 10006-054-0307-2015 adalah bercanggah dengan hukum Syarak sehinggalah diberitahu oleh Peguam Syarie Pemohon. Sebaik sahaja Pemohon diberitahu bahawa perintah tersebut bercanggah dengan hukum Syarak, Pemohon telah segera mengarahkan Peguam Syariannya memfailkan permohonan kebenaran memfailkan semakan diluar tempoh;

(v) Sekiranya Permohonan Pemohon diberikan, ianya tidak akan memprejudiskan Responden kerana walau apa pun keputusan semakan kelak, Pemohon dan Responden tetap tidak boleh rujuk semula kerana iddah Responden telah pun tamat; dan

(vi) Perkara yang hendak disemak oleh Pemohon adalah melibatkan penentuan Hukum Syarak yang mana ianya adalah lebih perlu diutamakan berbanding kepentingan pihak-pihak.

[7] Responden telah membantah terhadap permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Permohonan Semakan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 16hb Januari 2017 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

(i) Tempoh kelewatan yang belaku adalah terlalu lama iaitu lebih dari setahun dari tarikh penghakiman di berikan dan

Pemohon gagal memberikan alasan yang khusus dan spesifik sebab-sebab kelewatannya;

(ii) Jika permohonan Pemohon dibenarkan, ianya akan memprejudiskan Responden kerana Responden telah memfailkan Tuntutan Hak Jagaan Anak, Tunggakan Nafkah Anak, Tuntutan Harta Sepencarian dan Tuntutan Mut'ah terhadap Pemohon. Akibat daripada tindakan Pemohon memfailkan kes ini, prosiding tuntutan harta sepencarian dan Mut'ah telah ditangguhkan sehingga permohonan semakan Pemohon diputuskan;

[8] Perayu/Pemohon dan Responden kemudiannya telah memfailkan hujah masing-masing bertarikh 20hb Februari 2017 dan 13hb Mac 2017. Pada 16hb Mac 2017, setelah Yang Arif Hakim Bicara meneliti semua kertas kausa pihak-pihak, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah menolak permohonan Pemohon.

Rayuan Perayu dan Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

[9] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 23hb Mac 2017 merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

[10] Perayu telah mengemukakan 5 Alasan Rayuan sepertimana di mukasurat 224-226 Rekod Rayuan.

[11] Setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan satu sahaja, iaitu;

“Sama ada permohonan Perayu untuk mendapatkan perintah Perlanjutan Tempoh Masa Memfailkan semakan patut diberikan atau pun tidak oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor”

[12] Berdasarkan Alasan Rayuan Perayu dan Penghujahan Bertulis Perayu, Kami menyimpulkan bahawa Perayu menyatakan Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Selangor melalui kes Saman No. 10006-054-0307-2015, 10006-054-0307-2015 dan 10006-054-0547-2015 adalah bertentangan dengan hukum Syarak.

[13] Setelah meneliti Rekod Rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami mendapati Rayuan ini adalah berkaitan perintah/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang menolak permohonan Perayu bagi membolehkan Perayu memfailkan permohonan Semakan di luar tempoh yang dibenarkan. Rayuan ini bukanlah terhadap keputusan semakan kes yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi

Syariah berdasarkan seksyen 66 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[14] Bagi mengulas isu ini, kami tegaskan bahawa, kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu

[15] Seterusnya, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 ('AA') Mahkamah Syariah Negeri Selangor juga telah memberikan kuasa luas kepada mahkamah untuk melaksanakan budi bicaranya mengikut keadilan kes sama ada kes mal atau pun jenayah. P. 11 AA memperuntukkan bahawa;

*"Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali **dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi**"*

dengan tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan itu dibenarkan. Ini bererti Arahan Amalan tersebut juga telah memberikan budi bicara kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari.

[16] Kebenaran untuk melanjutkan masa semakan adalah merupakan budibicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budibicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk semakan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[17] Setelah meneliti Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, hujah bertulis pihak-pihak, kami mendapati tiada kekhilafan dari segi fakta dan undang-undang ketika Yang Arif Hakim Bicara memutuskan untuk menolak permohonan Perayu. Kami mendapati, Yang Arif Hakim Bicara telah menggunakan kuasa budi bicaranya dengan bertindak dan memutuskannya secara kehakiman.

[18] Kami mendapati Perayu telah gagal memfailkan permohonan semakan dalam tempoh yang dibenarkan dan kelewatan yang berlaku adalah lebih kurang enam belas (16) bulan. Perayu, dalam permohonannya tidak menyatakan alasan yang istimewa dan khusus sebab-sebab kelewatannya bagi membolehkan Yang Arif Hakim

Mahkamah Tinggi Syariah menggunakan kuasa budibicaranya secara kehakiman.

[19] Disamping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Namun demikian, dalam kes ini kami berpendapat, kelewatan yang begitu lama itu sangat memprejudiskan Responden dimana ianya telah menyebabkan prosiding tuntutan harta sepencarian dan Mut'ah Responden terhadap Perayu telah ditangguhkan sehingga permohonan semakan Perayu/Pemohon ini diputuskan.

[20] Kami juga mendapati, permohonan Perayu untuk melanjutkan tempoh pemfailan permohonan semakan dibuat setelah Responden memfailkan tuntutan harta sepencarian, nafkah anak, tuntutan hadhanah dan mut'ah. Tindakan Perayu ini seolah-olah suatu tindakan '*after thought*' dan telah memberikan gambaran kepada kami bahawa Perayu mempunyai '*mala fide*' terhadap Responden.

[21] Dalam rayuan ini, Perayu banyak berhujah terhadap fakta-fakta ketika perbicaraan di Mahkamah Rendah Syariah yang mana fakta-fakta tersebut juga telah menjadi sebahagian alasan-alasan Perayu ketika membuat permohonan perlanjutan masa pemfailan semakan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

[22] Sepatutnya, diperingkat permohonan perlanjutan masa pemfailan semakan, Perayu hendaklah menjuruskan/menekankan kepada sebab-sebab kelewatannya dan bukan kepada merit yang hendak disemak/dirayu. Ini kerana, permohonan perlanjutan tempoh pemfailan semakan adalah disebabkan kecuaiian, kekhilafan dan ketidak patuhan Perayu terhadap undang-undang tatacara dan bukannya terhadap kekhilafan Hakim dalam membuat keputusan/perintah. Jika sekiranya Perayu/Pemohon gagal menunjukkan atau memberikan alasan yang sangat istimewa dan khusus dan/atau kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Perayu/Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Perayu/Pemohon dan menolak permohonan Perayu/Pemohon.

[23] Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami berpendapat bahawa tiada alasan yang mencukupi untuk kami campur tangan terhadap perintah/keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut. Atas alasan-alasan yang dinyatakan di atas juga, adalah disimpulkan bahawa, untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan;

*“Mahkamah boleh, atas apa-apa terma **yang difikirkannya adil**, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen.....”*

kami tidak nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Perayu/Pemohon. Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan mengekalkan keputusan yang telah dibuat oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor itu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Hujah Ringkas Bertulis pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu di TOLAK;
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor kes Permohonan No. 10200-099-0672-2016 bertarikh 16hb Mac 2017 dikekalkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

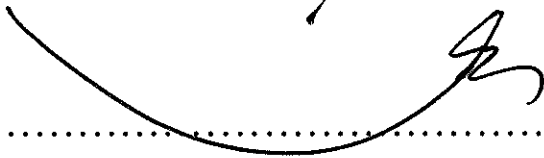
.....

1. YAA. DATUK HAJI AIDI BIN MOKHTAR

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....

2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-


.....

3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : 